

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6367/2540

บริษัท สหรุ่ง เจริญ (2992) จำกัด
นาง รุจิรา คง ปรัชญา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 46

ในคดีอาญา ศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่โจทก์และโจทก์
ร่วมนำสืบในคดีดังกล่าวเกี่ยวกับจำนวนทรัพย์สินที่จำเลยที่ 1 รับซื้อไว้ว่าจำเลยที่ 1 ซื้อ
จักรเย็บผ้ายี่ห้อจูกิจจำนวน 8 หลังและจักรโพงยี่ห้อซีรูบ้า จำนวน 4 หลัง รวมเป็นจักร
12 หลัง แล้วจึงวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนาในการกระทำความผิดทางอาญาคดี
ถึงที่สุด ถือได้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยที่ 1 รับซื้อจักรเย็บผ้าของโจทก์ไว้จำนวน 12
หลัง จริงหรือไม่เป็นประเด็นโดยตรงในคดีอาญา เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นโจทก์ร่วมในคดี
อาญาดังกล่าวฟ้องจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสามีจำเลยที่ 1 เป็นคดีแพ่งว่า ร่วม
กันรับซื้อจักรเย็บผ้าในจำนวนเดียวกับที่เคยฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคู่ความเดียวกัน
ในคดีอาญาเป็นคดีนี้อีกและมีประเด็นโต้เถียงอย่างเดียวกันว่าจำเลยที่ 1 กับพวก
ร่วมกันรับซื้อจักรเย็บผ้าของโจทก์ไว้จำนวนกี่หลัง ศาลจึงถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลชั้น
ต้นวินิจฉัยมาแล้วในคดีอาญาดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันรับซื้อจักรเย็บผ้าและเครื่องตัดผ้าของ
โจทก์ที่ถูกลูกจ้างลักไปเป็นจำนวนเงินรวม 385,000 บาท โดยไม่สุจริต ต่อมา

พนักงานสอบสวนยึดจักรเย็บผ้าจากจำเลยได้ 2 หลัง ราคา 50,000 บาท แล้วนำมาคืนให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองคืนจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมยี่ห้อจูกิ 12 หลัง จักรโพงอุตสาหกรรมยี่ห้อชิรุบ่า 4 หลัง เครื่องตัดผ้าอุตสาหกรรม 2 เครื่อง แกะโจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาเป็นเงิน 335,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดีหลายประการ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมยี่ห้อจูกิ จำนวน 12 หลัง จักรโพงอุตสาหกรรมยี่ห้อชิรุบ่า จำนวน 4 หลัง และเครื่องตัดผ้าอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง แกะโจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 335,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนจักรเย็บผ้าจำนวน 10 หลัง ที่ยังไม่ได้คืน แกะโจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาเป็นเงิน 162,000 บาท นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำนวนทรัพย์สินของโจทก์ที่ถูกประทุษร้ายตามที่ปรากฏในคดีอาญาดังกล่าวโดยมิได้วินิจฉัยพยานหลักฐานในคดีส่วนแพ่งชอบหรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งมาตรา 238 ประกอบมาตรา 247 ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ถูกพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องเป็นคดีอาญาโดยมีโจทก์เข้าเป็นโจทก์ร่วมว่า จำเลยที่ 1 ร่วมกับพวกอีกหลายคนลักทรัพย์หรือรับของโจรจักรเย็บผ้ายี่ห้อจูกิ จำนวน 12 หลัง รวมราคา 168,000 บาท จักรโพงยี่ห้อชิรุบ่า จำนวน 6 หลัง ราคา 150,000 บาท เครื่องตัดผ้า ขนาด 10 นิ้ว 1 เครื่อง ราคา 37,000 บาท เครื่องตัดผ้า ขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท รวมราคาทรัพย์ทั้งสิ้น 385,000 บาท ของ โจทก์ไป ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 1 คืนหรือใช้ราคาทรัพย์จำนวน 360,000 บาท แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ต่อสู้ว่า ชื้อจักรจำนวน 12 หลัง จากนางหมิงและ นายกัง ซึ่งจำเลยที่ 1 เข้าใจว่าเป็นเจ้าของโดยเปิดเผย ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ชื้อจักรเย็บผ้ายี่ห้อจูกิ จำนวน 8 หลัง และจักรโพงยี่ห้อชิรุบ่าจำนวน 4 หลัง จากนายหมิงและนายกัง ซึ่งเป็นคนงานของโจทก์ร่วมโดยพฤติการณ์ที่ทำให้ จำเลยที่ 1 เข้าใจว่านายหมิงและนายกังเป็นเจ้าของทรัพย์ดังกล่าว การกระทำของ จำเลยที่ 1 จึงไม่มีเจตนาทุจริตไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรพิพากษา ยกฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้วตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4052/2536 ของศาลชั้นต้น เห็นว่า แม้ในคดีอาญาศาลชั้นต้นเพียงแต่วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนาทุจริตจึง ไม่มีความผิดตามฟ้องก็ตาม แต่ศาลชั้นต้นก็ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐาน ที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบในคดีดังกล่าวเกี่ยวกับจำนวนทรัพย์ที่จำเลยที่ 1 รับซื้อ ไว้ว่าจำเลยที่ 1 ชื้อจักรเย็บผ้ายี่ห้อจูกิจำนวน 8 หลัง และจักรโพงยี่ห้อชิรุบ่า จำนวน 4 หลัง รวมเป็นจักร 12 หลัง จริงก่อนแล้วจึงอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าวมาเป็นข้อ วินิจฉัยถึงเจตนาของจำเลยที่ 1 ในการกระทำความผิดทางอาญาถือได้ว่าข้อเท็จจริงที่ ว่าจำเลยที่ 1 รับซื้อจักรเย็บผ้าของโจทก์ไว้จำนวน 12 หลัง จริงหรือไม่เป็นประเด็น โดยตรงในคดีอาญา เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสามีจำเลยที่ 1 ว่า ร่วมกันรับซื้อจักรเย็บผ้าในจำนวนเดียวกับที่เคยฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคู่ความ เดียวกันในคดีอาญาเป็นคดีนี้อีกและมีประเด็นโต้เถียงอย่างเดียวกันว่าจำเลยที่ 1 กับ

พวกเรามันรับซื้อจักรเย็บผ้าของโจทก์ไว้จำนวนกี่หลัง ศาลจึงต้องถือตามข้อเท็จจริง
ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยมาแล้วในคดีอาญาดังกล่าว ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับจำนวนทรัพย์สินของโจทก์ที่ถูกระบุรายชื่อตามใบปรากฏในคดีส่วนอาญาว่า
จำเลยทั้งสองร่วมกันซื้อเพียงจักรเย็บผ้าจำนวน 8 หลัง และจักรโพงจำนวน 4 หลัง
ของโจทก์จากนายหมิงและนายกังจึงชอบแล้ว หากจำต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานจาก
คดีส่วนแพ่งอีกตั้งที่โจทก์ฎีกาไม่

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อำนวย เต๋พันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>